

第2回・9月テーマ 情報マネジメントサイクル 第Ⅰ部

質疑

本資料は、理事会立ち上げ・期首における情報マネジメントサイクル（収集→検討→記録→公開→説明）に関する質疑事項を情報マネジメントサイクル第Ⅰ部としてまとめたものです。組合運営における円滑な情報マネジメントが実施されるよう、協議資料とさせて頂くものです。情報マネジメントサイクル第Ⅱ部の提案に対する見解と感想と併せて9月末日までに、書面にて回答頂けますようお願い致します。

第Ⅰ部 理事会への質疑事項

1. 情報収集（期首）

情報収集（期首）の以下の状況と今後の方針についてお聞かせください。

- 1 - 1 前年度総会における指摘事項のリストアップ
- 1 - 2 前年度未修事案のリストアップ
- 1 - 3 前理事会からの引き継ぎ事案からの課題のリストアップ
- 1 - 4 新理事会による新課題・上程議案のリストアップ
- 1 - 5 管理会社フロントによる新課題・上程議案のリストアップ

2. 諸検討

以下事案の検討の以下の状況と今後の方針についてお聞かせください。

- 2 - 1 上記事案の対処計画（分担・スケジュール）の検討
- 2 - 2 役員業務分担（会計・修繕・議事録・委託業務監理等）の検討
- 2 - 3 組合員とのコミュニケーションの在り方の検討

組合員からの投書対応における指摘された問題点の検討

- 投書の事実・内容の記録がされていないこと

- 投書の回答を理事会内で協議することなく、顧問弁護士が作成し、それを理事長に確認して回答に終始していること。
- 顧問弁護士との業務契約に無い代理回答（契約書では、法的助言がその業務内容となっているが、実態は弁護士が投書に対して主体的に回答案を作成しそれを理事長が追認して顧問弁護士が投書した組合員に郵便で送付を繰り返している。）

3．記録（理事会議事録）

記録（理事会議事録）の以下の状況と改善の要否についてお聞かせください。

- 3－1 理事会議事録：協議項目と決定・決定理由や出された意見の概要が議事録に記載されていないことが多いこと。

なお、理事会議事録の作成要領についての以下規定を確認のうえ回答ください。

当管理規約第 53 条により、理事会議事録の作成は総会の議事録の規定を準用するとされており、その規定は「議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し・・・」となっています。

- ・『マンション標準管理規約（単棟型）』（国土交通省）該当条文：第 53 条（理事会の議事録）、第 49 条（議事録の作成、保管等）
- ・『建物の区分所有等に関する法律（区分所有法）』該当条文：第 42 条（議事録）
- ・『マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な指針』（平成 13 年国土交通省告示第 1288 号／令和 3 年改定）該当箇所：第 2（管理組合の運営の適正化に関する事項）

4．公開（理事会議事録）

公開（理事会議事録）の以下の状況と改善の要否についてお聞かせください。

- 4－1 理事会の議事録は閲覧希望者が閲覧できますが、組合員に配布されていないこと。

4 - 2 理事会の開催は不定期ですが多くの場合、1ヶ月に1回のペースで開催されていること。

4 - 3 理事会の議事録の閲覧公開はその多くの場合において、1ヶ月以上、1か月半程度を要しており、理事会開催時点において前回の議事録を余裕を持って確認したり、組合員の指摘や質疑を受け、それに回答したり、更に理事会の議事に反映することが非常に困難な状態となっていること。

5 . 説明

組合運営における重要課題・事案の説明の実施状況についての状況と今後の方針についてお聞かせください。